

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน คดีนี้ผู้ฟ้องคดีขอให้নারาคาซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๕๑๑๐ ที่ซื้อขายกันเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ในราคาตารางวาละ ๔๓๓ บาท มาพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าว มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบทสายบ้านไสสับ-บ้านปลักปลา และอยู่ใกล้กับจุดตัดระหว่าง ทางหลวงชนบทสายบ้านไสสับ-บ้านปลักปลา กับทางหลวงชนบทสายบ้านหัวแรด-บ้านอ่าวยางแดง ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นถนน ซอย สายรองลงมา ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๑๐ ย่อมมีสภาพทำเลที่ตั้งดีกว่าและมีราคาซื้อขายสูงกว่าที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเป็นราคาซื้อขายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับแล้ว จึงไม่อาจนำมาพิจารณาเพื่อกำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๓๐๐ บาท แม้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เมื่อพิจารณาสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ก่อนถูกเวนคืน ๔ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา เป็นที่ดิน แปลงเล็กที่มีสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ทำสวนผลไม้เต็มทั้งแปลงถูกเวนคืนบางส่วน คงเหลือเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑๐ ตารางวา ที่ดินส่วนที่เหลือ แบ่งแยกออกเป็นสองแปลงอยู่คนละฝั่งคลองส่งน้ำที่ก่อสร้างใหม่ คือ ๑) แปลงด้านทิศตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน เป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง และไม่มีด้านใดอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ ๒) แปลงด้านทิศตะวันตกมีเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านยาว ยังติดทางสาธารณประโยชน์เส้นเดิม ที่ดินส่วนที่เหลือนี้ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ ใช้ทำสวนผลไม้ได้ตามปกติ โดยเฉพาะแปลงที่เหลือรูปสามเหลี่ยมชายธง ไม่มีด้านใด ติดทางสาธารณประโยชน์ ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ถูกจำกัดอย่างยิ่ง ค่าทดแทน ที่กำหนดให้จึงยังไม่เหมาะสม กรณีสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคา ตารางวาละ ๔๐๐ บาททั้งแปลง รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๓๕๙,๖๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้ว ๒๖๙,๗๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๘๙,๙๐๐ บาท

กรณีค่าทดแทนต้นไม้ที่ถูกเวนคืน เมื่อพิจารณาบัญชีรายละเอียด ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทานที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นได้ว่าบัญชีดังกล่าวจัดทำขึ้น



เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ก่อนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะมีมติกำหนดค่าทดแทนต้นไม้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๓ ปี ถึง ๕ ปี จึงมีใช้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของต้นไม้ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทน อีกทั้ง ต้นไม้ของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนส่วนมากเป็นประเภทไม้ผลและให้ผลผลิตแล้ว จึงต้องใช้เวลาานพอสมควรกว่าต้นไม้ดังกล่าวจะให้ผลผลิตดั้งเดิม การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้จึงต้องคำนึงถึงค่าเสียโอกาสดังกล่าวด้วย ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบวรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเห็นว่ากรณีนี้ควรนำบัญชีค่าทดแทนต้นไม้เศรษฐกิจและต้นไม้ทั่วไปที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนครศรีธรรมราช สายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ ห่วงส่ง-ลำภูรา ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเขตสายส่งไฟฟ้ามาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากในการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวได้แยกประเภทต้นไม้แล้วนำค่าพันธุ์ ค่าปลูก ค่าปุ๋ย ค่าดูแลรักษา ตลอดจนค่าเสียโอกาสมาคำนวณตามหลักวิชาการ และเปรียบเทียบกับราคากับข้อมูลจากหน่วยราชการอื่นนำมาจัดทำบัญชีค่าทดแทนต้นไม้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นและเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยพิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้ ทั้งระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดนครศรีธรรมราชฯ พิจารณาเห็นชอบบัญชีดังกล่าวก็อยู่ในระยะเวลาช่วงปีเดียวกับที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า มีต้นไม้ที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๑ รายการ ที่ควรได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงิน ๓๑๗,๓๕๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ไปแล้วเป็นเงิน ๒๓๒,๘๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนต้นไม้ในส่วนนี้เพิ่มเป็นเงิน ๘๔,๕๕๐ บาท

กรณีค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีการจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีถึง ๔ ปี มากำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีราคาค่าทดแทนดังกล่าว จึงมีใช้ราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ หรือในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมูลค่าการก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลาย่อมมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ และโดยทั่วไปจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าว่า ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอัตราเปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สูงขึ้นร้อยละ ๒๔.๓ กรณีจึงควรนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกร้อยละ ๒๔.๓ จากบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่โดยที่ค่าวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวได้กำหนดรวมค่าแรง ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่ ซึ่งฟังเป็นที่ยุติว่ามีอัตราร้อยละ ๓๐ ด้วย การที่จะคำนวณเพิ่มค่าวัสดุก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒๔.๓ ตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้น จึงต้องคำนวณหาค่าวัสดุก่อสร้างที่แท้จริง โดยหักค่าแรง ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่อัตราร้อยละ ๓๐ ออกจากค่าวัสดุก่อสร้างตามบัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียก่อน เมื่อรวมค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้ง ๓ รายการ โดยไม่รวมค่าดำเนินการร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๖๘๓,๙๔๑.๓๐ บาท หักค่าแรง ค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่อัตราร้อยละ ๓๐ จำนวน ๒๐๕,๑๘๒.๓๙ บาท จึงเหลือค่าวัสดุก่อสร้างที่แท้จริง ๔๗๘,๗๕๘.๙๑ บาท เมื่อเพิ่มค่าวัสดุก่อสร้างตามดัชนีราคาวัสดุที่สูงขึ้นอีกร้อยละ ๒๔.๓ จึงเป็นราคาวัสดุก่อสร้าง ๕๙๕,๐๙๗.๓๓ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๑๖,๓๓๘.๔๒ บาท และเนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าดำเนินการเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐ ของราคาวัสดุก่อสร้าง จึงให้เพิ่มค่าดำเนินการอีก ๑๑,๖๓๓.๘๔ บาท รวมเป็นค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างบ้านไม้-คอนกรีต ยุงข้าว และโรงเรือนทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๒๗,๙๗๒.๒๖ บาท สำหรับค่าทดแทนบ่อน้ำตื้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีในราคา ๕,๕๐๕.๑๒ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กำหนดโดยใช้บัญชีมาตรฐานราคาค่าร้อยละประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ได้คำนวณตามราคาวัสดุในท้องถิ่นซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้และค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๔๒๒.๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของเงินค่าทดแทนดังกล่าว แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ (ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี) นับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคารจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๙๔/๒๕๕๘ และที่ อ.๒๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



ในการกำหนดเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง แม้คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะได้กำหนดเงินค่าทดแทนเป็นค่ารื้อถอนและค่าปลูกสร้างใหม่ให้แก่เจ้าของแล้ว แต่มิได้กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนของค่าขนย้ายวัสดุและค่าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ให้ด้วย การกำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าช่วงบางส่วนของที่ดินมีโฉนดซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เพื่อประโยชน์แก่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินเช่าช่วงดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจการค้ารับซื้อและขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างและรับซื้อโลหะเก่า ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนกรณีของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทนค่ารื้อย้ายบ้านและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยกำหนดค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๓,๘๖๐,๓๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายการประมาณราคาค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าปลูกสร้างใหม่ ประกอบด้วย ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี และได้กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ค่าแรงรื้อถอน ค่าเสียหายวัสดุที่รื้อถอน ค่าแรงก่อสร้างใหม่ ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี นำมาคำนวณเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างใหม่ตามบัญชีมาตรฐานราคาค่าทดแทนรื้อย้ายปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหม่ เพื่อใช้สำหรับสำนักงานก่อสร้าง ๙ (โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ) อันเป็นหลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกเวนคืนอื่นทุกรายตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนเป็นค่ารื้อถอนและค่าปลูกสร้างใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ตามรายการประมาณราคาค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างนี้ไม่ปรากฏว่าได้กำหนดเงินค่าทดแทนในส่วน of ค่าขนย้ายวัสดุ และค่าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่

ผู้ฟ้องคดีด้วย โดยอ้างว่าไม่มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการคิด การกำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่ม รวมทั้งค่าทดแทนส่วนอื่นที่ยังมิได้กำหนดให้ และคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอเช่นเดียวกัน จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้มีคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม ศาลจึงมีอำนาจกำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำชี้แจงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ย้ายจากที่อยู่เดิมที่ถูกเวนคืนไปสถานที่แห่งใหม่ เป็นระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ดังนั้นจึงควรกำหนดค่าขนย้ายวัสดุให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายวัสดุส่วนประกอบสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้ เป็นเงิน ๒๓,๗๖๓.๘๐ บาท

ส่วนเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ที่ดินเช่าช่วงดังกล่าวเพื่อประกอบธุรกิจการค้ารับซื้อและขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง และรับซื้อโลหะเก่า โดยสัญญาเช่าที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับนาย ป. ตามสัญญาเช่า ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ สัญญาเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องย้ายออกจากที่ดินพิพาทก่อนครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่า ซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสทางการค้าจากลูกค้าประจำที่มีอยู่เดิม และต้องใช้เวลาในการหาสถานที่ใหม่เพื่อใช้ประกอบการค้าต่อไป จึงถือเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจริงจากการที่ต้องย้ายออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าทำการค้าอยู่นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประเมินรายได้ของผู้ฟ้องคดีโดยวิธีเก็บภาษีแบบเหมาจ่ายตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภ.ง.ด.๙๔) เป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท และแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภ.ง.ด.๙๐) เป็นเงินจำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ ๔๖,๖๖๖.๖๗ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีประมาณการค่าเสียโอกาสทางการค้าว่ามีรายได้อย่างต่ำเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท จึงมีความเหมาะสม และเห็นว่าควรกำหนดค่าทดแทนส่วนนี้เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลาสามเดือน

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีก เป็นเงินจำนวน ๒๓,๗๖๓.๘๐ บาท และเงินค่าความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น



๑๔๓,๗๖๓.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ ของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๙)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาประกอบการพิจารณากำหนด ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ควรใช้ดัชนีราคาในช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นฯ ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง จึงจะชอบ ด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๘/๒๕๕๙ หน้า ๑๐๖๕-๑๐๖๘

ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารที่ถูกเวนคืน แม้ว่าจะคำนวณจากการถอดแบบโครงสร้างวัสดุอุปกรณ์และคำนวณค่าร้อยละ ค่าเสียหาย และค่าแรงปลูกสร้างใหม่ตามราคาวิเคราะห์ของกรมทางหลวง โดยได้พิจารณา ราคาวัสดุก่อสร้างตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์และราคาตลาดประกอบกัน อันถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนเพียงพอที่สามารถเชื่อถือได้ก็ตาม แต่การคิดคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวพึงใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างของช่วงเวลาก่อนหน้านั้นมาใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณ จึงถือได้ว่าเป็น การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประเภททาวน์เฮาส์ ๒ ชั้น ซึ่งอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๐ สายแยกถนนรัชดาภิเษก- บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (รามอินทรา) ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑- บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยฝ่ายสำรวจโครงการจัดกรรมสิทธิ์ กรมทางหลวง ได้ทำการสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตทาง แล้วนำมาถอดแบบโครงสร้างวัสดุอุปกรณ์และ

คำนวณค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าแรงปลูกสร้างใหม่ตามราคาวิเคราะห์ของกรมทางหลวง โดยพิจารณาราคาวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์และราคาตลาดประกอบกัน และกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้น เป็นเงิน ๖๔๐,๔๘๘ บาท ค่าดินถมที่ (ลูกบาศก์เมตรละ ๒๙๔ บาท) เป็นเงิน ๓๘,๓๒๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๘,๘๑๑ บาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ มีมติกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยไม่หักค่าเสื่อมราคาทุกราย ซึ่งจากหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองใหม่ คือ ทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้น เป็นเงินจำนวน ๖๖๔,๕๔๓ บาท ค่าดินถมที่ (ลูกบาศก์เมตรละ ๒๙๔ บาท) เป็นเงินจำนวน ๓๘,๓๒๓ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๒๔,๐๕๕ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๗๐๒,๘๖๖ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า จำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงประเด็นเดียวว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเพียงใด พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ที่คำนวณเงินค่าทดแทนทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้น โดยวิธีการถอดแบบโครงสร้างวัสดุอุปกรณ์ และคำนวณค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าแรงปลูกสร้างใหม่ตามราคาวิเคราะห์ของกรมทางหลวง และพิจารณาราคาวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์และราคาตลาดประกอบกัน จะถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนเพียงพอที่สามารถเชื่อถือได้ในการคิดคำนวณเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่การคิดคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างในการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ถูกเวนคืน การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างโดยนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ มาใช้เป็นฐานในการคิดคำนวณ ทั้งที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ย่อมส่งผลให้เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กำหนด



ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ใช่มูลค่าของสิ่งปลูกสร้างตามที่เป็นอยู่ในวันที่มีการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทน จึงถือได้ว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงต้องใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ อันเป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นฐานในการคิดคำนวณเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่า หากคิดคำนวณเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ จะคิดเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๗๐๒,๙๘๐ บาท เช่นนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามจำนวนเงินดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปแล้ว คิดเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๗๐๒,๙๖๖ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๑๑๔ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๑๔ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา ในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ต้องชำระเพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๗/๒๕๕๙)

การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเบื้องต้นสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกเขตทาง ต่อมาได้มีการแก้ไขเขตทางให้ครอบคลุมถึงที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจะต้องนำบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรงงานของปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำข้อมูลราคาตามบัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรงงานของปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาคำนวณเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมและเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสาย ๒๑๓ ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ สายแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๘ (มหาสารคาม-สกลนคร) ตอนอำเภอยางตลาด-กาฬสินธุ์ (รวมทางเลี้ยวเมืองกาฬสินธุ์) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในครั้งแรก สิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกเขตทาง แต่ต่อมา กรมทางหลวง โดยอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุมัติให้แก้ไขเขตทาง โดยขยายเขตทางครอบคลุมไปถึงบริเวณที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีและได้มีการดำเนินการ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างโดยพิจารณาใช้บัญชีมาตรฐาน ราคาวัสดุและค่าแรงงานของปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหนังสือสำนักทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ มาใช้ในการคำนวณ และกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๔๘๒,๙๑๙ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มเฉพาะค่าเสียหาย ในการต้องออกจากกองสิ่งหามทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิ่มค่าทดแทนในการรื้อถอนขนย้ายและปลูกสร้างใหม่ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเพิ่ม ค่าเสียหาย/ให้ค่าทดแทนหรือชดเชยที่ทำให้เสียประโยชน์ในที่ดินและธุรกิจภายในบ้าน จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ ผู้ฟ้องคดีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประมาณราคาส่งปลูกสร้าง (บ้าน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้ฟ้องคดีโดยใช้บัญชีมาตรฐานราคาวัสดุและค่าแรงงานของปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามหนังสือ สำนักทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ มาใช้ในการคำนวณค่าทดแทน สิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๔๘๒,๙๑๙ บาท พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาตให้มีการแก้ไขเขตทางโดยมีการขยายเขตทางและมีการดำเนินการกำหนดราคา ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำราคาค่าวัสดุและแรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ นำข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ประมาณราคาส่งปลูกสร้างให้แก่



ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มาคำนวณเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เท่ากับ ๑๐๔.๘ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เท่ากับ ๑๒๔.๓ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงสูงขึ้นจากปี ๒๕๔๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ดังนั้น ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๘.๖ ของเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๔๘๒,๙๑๙ บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ๘๙,๘๒๒ บาท ส่วนค่าถมดิน ค่างานโครงหลังคาเหล็ก ค่างานเหล็กดัดหน้าต่าง และค่างานวัสดุห้องน้ำ นั้น ตามรายงานประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปรากฏว่าได้มีการคำนวณค่าทดแทนรายการดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เห็นควรกำหนดราคาค่าถมดิน เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท ค่างานโครงหลังคาเหล็กตัวซี เป็นเงิน ๓๗,๒๘๐ บาท ค่างานเหล็กดัดหน้าต่าง เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท และค่างานวัสดุห้องน้ำ เป็นเงิน ๒,๐๘๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๘,๕๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภรรยาของผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ขายหรือให้บริการซึ่งเทพและวัสดุโทรทัศน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยใช้บ้านหลังดังกล่าวเป็นสถานประกอบกิจการร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ต และยังปรากฏหลักฐานตามทะเบียนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๔ และ ภ.ง.ด. ๙๐) อีกว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการให้บริการวีดีโอเกมส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท และได้ชำระภาษีตามกฎหมายปีละ ๘๐๐ บาท กรณีจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ตจริง เมื่อบ้านของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจประกอบกิจการดังกล่าวได้สมควรที่จะกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นค่ารื้อถอนบ้าน ขนย้าย และปลูกสร้างใหม่ เป็นเงิน ๑๔๘,๓๘๒.๙๓ บาท และค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน ๑๙,๙๙๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๓๘๑.๙๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๐/๒๕๕๙)

๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

การกำหนดราคาค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนต้องคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของต้นไม้ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนหรือในวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดค่าทดแทน อีกทั้งต้องคำนึงถึงค่าเสียโอกาสสำหรับเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ผลจนกว่าจะให้ผลผลิตด้วยการกำหนดค่าทดแทนแทนต้นไม้โดยใช้บัญชีราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานพิจารณากำหนดไว้ ก่อนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จะพิจารณากำหนดค่าทดแทนตามคดีนี้เกือบ ๓ ปี ย่อมเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๓/๒๕๕๘ หน้า ๑๐๖๘-๑๐๗๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๑/๒๕๕๘ ที่ อ.๘๙๔/๒๕๕๘ ที่ อ.๑๕๗/๒๕๕๙ และที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

การพิจารณาอุทธรณ์ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนจะต้องพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ตนกำหนด การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ต่ำกว่าราคาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยไม่เป็นธรรม

ในกรณีที่ผลจากการเวนคืนที่ดินทำให้ที่ดินที่เหลืออยู่ของผู้ฟ้องคดีถูกแบ่งออกเป็นสองแปลง แม้ว่าทั้งสองแปลงจะยังคงอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ดังเดิม แต่ที่ดินแต่ละแปลงก็มีเนื้อที่คงเหลือจำนวนน้อย และแม้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวแปลงหนึ่งจะอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงอื่น แต่คงมีเฉพาะมุมที่ดินเท่านั้นที่อยู่ติดกัน หาได้อยู่ติดกันในลักษณะที่เป็นผืนเดียวกันไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน จึงชอบที่จะกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา ถูกเวนคืน ๖ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวา ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา ถูกเวนคืน ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา



คงเหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา ถูกเวนคืน ๔ ไร่ ๙๕ ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโดยนำราคาซื้อขายที่เหมาะสมมาพิจารณา และกำหนดค่าทดแทนที่ดินทั้งสามแปลงของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ไม่ได้รับแจ้งการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แล้ว ผู้ฟ้องคดีมีคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและแก้ไขคำขอเป็นขอให้ศาลพิพากษาให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินจากตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๕,๕๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว แต่โดยที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางหลักการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ที่ดินซึ่งติดทางสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อกับถนนไปอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ ในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท ส่วนที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์สายรองซึ่งแยกโดยตรงมาจากถนนชัยพรวิถิ มีสภาพของถนนดีกว่ากำหนดเงินค่าทดแทนให้ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งแยกมาจากถนนเชื่อมต่อกับถนนชัยพรวิถิลดหลั่นลงมา เป็นตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท ดังนี้ (๑) ที่ดินติดถนนสาธารณประโยชน์ลูกรัง ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนไปอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ กำหนดเงินค่าทดแทนในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท (๒) ที่ดินที่ติดถนนสาธารณประโยชน์ลาดยาง หรือถนนลูกรัง ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยตรงกับถนนชัยพรวิถิ กำหนดเงินค่าทดแทนในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท (๓) ที่ดินติดถนนสาธารณประโยชน์ลาดยาง หรือถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนซอยแยกจากถนนที่เชื่อมต่อกับถนนชัยพรวิถิ กำหนดเงินค่าทดแทนในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท... นอกจากนี้ที่ดินส่วนที่เหลือของที่ดินแปลงใดได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายตามความเหมาะสมของแต่ละราย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ มีทำเลที่ตั้งที่ดิน

บางส่วนติดกับทางสาธารณประโยชน์สายรองซึ่งแยกโดยตรงมาจากถนนชัยพรวี และบางส่วนติดกับทางสาธารณประโยชน์ซึ่งแยกมาจากถนนที่เชื่อมต่อจากถนนชัยพรวี ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ มีทำเลที่ตั้งติดกับทางสาธารณประโยชน์ซึ่งแยกมาจากถนนที่เชื่อมต่อจากถนนชัยพรวี ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนทั้งสามแปลงเป็นที่ดินติดถนนสาธารณประโยชน์ลาดยางหรือถนนลูกรัง ซึ่งเป็นถนนซอยแยกจากถนนที่เชื่อมต่อกับถนนชัยพรวีที่เป็นถนนสายหลัก และกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท จึงเป็นการพิจารณาอุทธรณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ดังกล่าว จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๒๖๔,๕๐๐ บาท ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงยังฟังได้อีกว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วนคงเหลือเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕ ตารางวา โดยที่ดินส่วนที่เหลือถูกแบ่งเป็นสองแปลง แม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือทั้งสองส่วนจะยังคงอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ดังเดิมก็ตาม แต่ที่ดินแต่ละแปลงก็มีเนื้อที่คงเหลือจำนวนน้อย และแม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือแปลงหนึ่งจะอยู่ติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๒ แต่คงมีเฉพาะมุมที่ดินเท่านั้นที่อยู่ติดกันหาอยู่ติดกันในลักษณะที่เป็นผืนเดียวกันไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเวนคืน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ชอบที่จะกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกันกับเจ้าของที่ดินรายอื่นด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้กำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกำหนดโดยไม่เป็นธรรม เห็นควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าทดแทนที่ได้รับ คิดเป็นตารางวาละ ๔๕๐ บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับเพิ่ม ๒,๔๓๕,๘๕๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๐ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑,๒๖๔,๕๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๙๖๔๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๒,๔๓๕,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้อง ซึ่งดอกเบี้ยต้องไม่เกิน ๗๐,๙๐๐.๖๓ บาท ตามที่ขอ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา



นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ให้มีคำพิพากษา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๗๒/๒๕๕๘)

ราคาซื้อขายที่ดินก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับประมาณ ๑๐ เดือน ประกอบกับเป็นการซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการของผู้ซื้อซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกันอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามที่เสนออยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่จะนำมาเทียบเคียงกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ เมื่อไม่ปรากฏราคาซื้อขายที่ดินที่มีสภาพและทำเลที่ตั้งเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การกำหนดราคาค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินจึงชอบที่จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเป็นสำคัญ

กรณีที่ดินก่อนถูกเวนคืนเป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินเป็นแนวยาว ๑๑๑.๖๖ เมตร ภายหลังถูกเวนคืนที่ดินถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน อยู่คนละฝั่งถนนที่สร้างใหม่ โดยส่วนหนึ่งมีเนื้อที่คงเหลือ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา มากพอที่จะพัฒนาทำประโยชน์ได้หลายทาง จึงย่อมไม่มีราคาลดลง แต่สำหรับที่ดินอีกส่วนหนึ่ง คงเหลือเนื้อที่เพียง ๒ ไร่ ๘๓ ตารางวา ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งของทางยกระดับ ไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ แม้จะมีการถมดินและขออนุญาตเปิดทางเข้าออกในภายหลัง ก็ทำได้เพียงเล็กน้อยและเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัย ที่ดินส่วนนี้ย่อมมีราคาลดลง ชอบที่จะได้รับการกำหนดค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงด้วย การที่ผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนไม่กำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่เจ้าของที่ดิน จึงเป็นการไม่ชอบและไม่เป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกนาง ศ. ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๒๕^๖/_{๑๐} ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วน จำนวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑๗ ตารางวา ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดหลักการ

ค่าทดแทนที่ดินเป็นรายแปลง และเห็นว่ากรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินว่างเปล่าติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๗๑ ที่เป็นโรงงาน และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๑๑,๙๐๐ บาท เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว เห็นควรกำหนดราคาค่าทดแทนให้ลดหลั่นจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๗๑ จึงมีมติกำหนดราคาค่าทดแทนให้ในราคาตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์การกำหนดเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มเป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท และขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินที่เหลืออยู่ที่เสื่อมราคา รวม ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๙,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินจำนวน ๑๕๔,๓๔๒,๗๙๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี และไม่กำหนดค่าเสียหาย และค่าเสื่อมราคาของที่ดินที่ถูกเวนคืนและที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เนื่องจากเห็นว่า มีที่ดินเหลืออีกมากและราคาของที่ดินไม่ได้เสื่อมลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในบริเวณใกล้เคียงที่ดินที่ถูกเวนคืนมีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๔๕๐ เนื้อที่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา ในราคา ๖,๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่โดยที่เป็นการซื้อขายกันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับนานถึง ๑๐ เดือน ทั้งยังเป็นการซื้อขายที่ผู้ซื้อมิวัตถุประสงค์เฉพาะที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการขยายกิจการของตน โดยที่ดินอยู่ติดกับที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นของผู้ซื้ออยู่ก่อนแล้ว จึงไม่อาจนำราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาใช้เทียบเคียงว่าเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๗๗ จึงชอบที่จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ตลอดจนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนเป็นสำคัญ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีด้านหน้าที่ดินอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) มีสภาพเป็นที่ว่าง ยังไม่ได้ถมและยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๘,๘๐๐ บาท เมื่อถูกเวนคืนแล้ว ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนถูกแยกออกเป็น ๒ ส่วน



อยู่คนละฝั่งถนน ซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่าการเวนคืนก่อความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในตัว การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๑๐,๐๐๐ บาท มากกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๑,๒๐๐ บาท ถือได้ว่าเป็นการกำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพและทำเลที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๒๙^๒/_{๑๐๐} ตารางวา ถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑๗ ตารางวา คงเหลือที่ดินจำนวน ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา สภาพที่ดินเป็นที่ว่าง ยังไม่ได้มีการใช้ทำประโยชน์ใด ๆ และยังไม่ได้ถม เปรียบเทียบกับสภาพและทำเลที่ตั้งที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา ถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๒ งาน ๗/๒ ตารางวา คงเหลือ ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทำเป็นตลาด แล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ ต่างก็ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) แต่อยู่คนละฝั่งถนน แม้ที่ดินทั้งสองแปลงจะมีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันก็ตาม แต่โดยที่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพียงตารางวาละ ๘,๖๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ประกาศใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว ตารางวาละ ๘,๘๐๐ บาท ทั้งในการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้น สภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินก็เป็นปัจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ผู้ประเมินต้องคำนึงถึง กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะมีสภาพและทำเลที่ตั้งด้อยกว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ แต่ก็ไม่น่าจะด้อยกว่าถึงขนาดที่จะมีราคาค่าทดแทนน้อยกว่ามากนัก การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าราคาค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ ถึงตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท เช่นนี้ ยังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงสมควรกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนโดยเทียบเคียงกับราคาค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้กับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๖๙ เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าว มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๘,๖๐๐ บาท แต่เป็นที่ดินที่ได้มีการถมและใช้ประโยชน์แล้ว ในขณะที่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตารางวาละ ๘,๘๐๐ บาท แต่เป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ถมและยังไม่ได้มีการใช้ทำประโยชน์อย่างใด ๆ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรมีราคาค่าทดแทนต่อตารางวาน้อยกว่าเพียงครึ่งหนึ่ง คือ ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ในส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงนั้น เห็นว่าก่อนถูกเวนคืน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินแปลงใหญ่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) เป็นแนวยาว ๑๑๑.๖๖ เมตร เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน บางส่วน ที่ดินส่วนที่เหลือถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน อยู่คนละฝั่งถนนที่สร้างขึ้นใหม่ โดยที่ดิน ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศตะวันตก คงเหลือเนื้อที่จำนวน ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา มากพอที่จะพัฒนาทำประโยชน์ได้หลายทาง จึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีราคาลดลง แต่สำหรับที่ดิน ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศตะวันออก คงเหลือเนื้อที่เพียง ๒ ไร่ ๘๓ ตารางวา ลักษณะเป็น รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งของทางยกระดับ ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะนำดินมาถมในที่ดินและขออนุญาตเปิดทางเข้าออกในที่ดิน ก็ทำได้เพียง ด้านทิศเหนือเล็กน้อยและเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ เนื่องจากในการสร้างและขยาย ทางหลวงแผ่นดินตรงบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเวนคืนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำเป็น ทางยกระดับและสร้างกำแพงคอนกรีตสูงกันตลอดแนวทางทั้งสองฝั่ง กรณีจึงเห็นได้ว่า ที่ดินของ ผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านนี้จะมีราคาลดลง จึงชอบที่จะกำหนดเงินค่าทดแทน สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ด้วย การไม่กำหนดเงินค่าทดแทนส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นการไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ดี เมื่อได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนมีสภาพเป็นที่ว่าง ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์และยังไม่ได้ถม จึงอยู่ต่ำกว่าระดับถนนมากพอสมควร มีน้ำท่วมขังและมีต้นหญ้าและต้นกกขึ้นอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็ตาม ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศตะวันออก ก็ไม่น่าจะมีราคาลดลงมากแต่อย่างใด เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการ เวนคืนให้ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนเป็นตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีก เป็นเงิน ๑๒,๐๘๕,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อันมีราคาลดลงด้านทิศตะวันออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑,๓๒๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ค่าทดแทนที่ได้รับเพิ่ม ๑๓,๔๐๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔๖/๒๕๕๘)



กรณีที่ดินสองแปลงของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน มีด้านหน้าของแปลงที่ดินทั้งสองอยู่ทางด้านทิศตะวันตกติดชอยแสมแยม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ใช้ชอยดังกล่าวเป็นทางออกสู่ถนนสุขาภิบาล ๕ ภายหลังจากถูกเวนคืนบางส่วน ที่ดินส่วนที่เหลือกลายเป็นที่ดินติดคลอง อีกทั้งริมฝั่งถนนที่ก่อสร้างใหม่เหนือคลองด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดียังมีราวสะพานกันโดยตลอด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ ประกอบกับบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอความเห็นประกอบการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแปลงหนึ่ง มีราคาลดลงร้อยละ ๒๕ จึงต้องถือว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีราคาลดลง แม้จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ก็ตาม การไม่กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๐๘๘ ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ งาน และ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ตามลำดับ ที่ดินทั้งสองแปลงต่างมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอาณาเขตติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน โดยมีด้านหน้าของแปลงที่ดินทั้งสองอยู่ทางด้านทิศตะวันตกติดชอยแสมแยม ผู้ฟ้องคดีใช้ชอยแสมแยมที่แยกมาจากถนนสุขาภิบาล ๕ และมีสะพานคอนกรีตข้ามคลองหนองบัวบานเชื่อมเป็นทางออกจากชอยดังกล่าวสู่ถนนสุขาภิบาล ๕ ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวถูกแนวเขตเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งใช้บังคับต่อเนื่องกัน โดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๖๖^๔/_{๑๐๐} ตารางวา คงเหลือเนื้อที่ ๓๓^๖/_{๑๐๐} ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่บริเวณท้ายแปลงที่ดินทางด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรีเวแคบคล้ายชายธง เมื่อรวมที่ดินส่วนนี้กับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๐๘๘ แล้ว ที่ดินทั้งสองแปลงมีรูปร่างคล้ายอักษรแอลที่มีด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นด้านหน้าของแปลงที่ดินยังคงติดชอยแสมแยมเช่นเดิม ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาเสนอความเห็นไว้ในแบบ ปร.๓ ว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ มีราคาลดลงร้อยละ ๒๕ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ ตารางวาละ ๑๒,๒๘๑ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอเงินค่าทดแทนที่ดินและเงินค่าทดแทนพืชผลต้นไม้เพิ่มขึ้นกับให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันราคาลดลง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์

ไม่ให้เงินเพิ่มตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเฉพาะเรื่องเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้จะฟังได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีติดต่อกันเป็นที่ดินผืนเดียวกันมีรูปร่างคล้ายอักษรแอล มีด้านหน้าของแปลงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๕๐๘๘ ติดซอยแสมแยมโดยมีความกว้างเกือบครึ่งหนึ่งของความลึกของแปลงที่ดินและผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนได้ก็ตาม แต่โดยที่การเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการขุดคลองขึ้นใหม่เพื่อปรับแนวคลองสายเดิมบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีเคยใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขาภิบาล ๕ ให้เป็นสี่แยกตัดกันระหว่างถนนสุขาภิบาล ๕ กับถนนที่จะทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวกลายเป็นที่ดินติดคลองหนองบัวบาน อีกทั้งริมฝั่งถนนที่ก่อสร้างใหม่เหนือคลองด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดียังมีราวสะพานกันโดยตลอดจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ ดังปรากฏตามรูปถ่ายและสำเนาแผนที่บริเวณแนวเขตเวนคืนที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีจำลองอ้างส่งต่อศาล ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทราบแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงนี้แต่อย่างใด ประกอบกับการที่บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอความเห็นไว้ในเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามแบบ ปร.๓ ว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ ของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงร้อยละ ๒๕ กรณีจึงต้องถือว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวมีราคาลดลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๓,๐๗๐.๒๕ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ เนื้อที่ ๑ งาน ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๖๖^๒/_{๑๐๐} ตารางวา จึงมีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๓๓^๘/_{๑๐๐} ตารางวา ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนนี้อีกเป็นเงิน ๑๐๑,๙๓๒.๓๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๗๒๒๕ เป็นเงิน ๑๐๑,๙๓๒.๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนด



ในแต่ละเวลานับแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๕๙)

กรณีที่ดินที่ถูกเวนคืนบางส่วนจำนวนสี่แปลงซึ่งอยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน มีด้านหนึ่งติดถนนสาธารณะ ลักษณะรูปร่างแปลงรวมกันใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่รวมก่อนถูกเวนคืนจำนวน ๔ ไร่ ๘๑ ตารางวา ภายหลังถูกเวนคืนคงเหลือเนื้อที่ ๗๔๐^{๐๐}/_{๑๐๐} ตารางวา รูปร่างแปลงรวมกันของที่ดินเปลี่ยนเป็นมีลักษณะคล้ายมิดโด มีหน้ากว้างที่ดินรวมกัน ๑๓๒.๘๐ ตารางวา ระยะลึกน้อยที่สุด ๗.๐๔ เมตร และระยะลึกมากที่สุด ๓๖.๗๒ เมตร ทำให้การพัฒนาที่ดินในเชิงธุรกิจของที่ดินดังกล่าวย่อมลดลง จึงต้องกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวอันมีราคาลดลงตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้าของที่ดินมีโฉนด จำนวน ๕ แปลงที่ถูกเขตเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เว้นคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน แต่ปรากฏว่าได้รับการพิจารณาจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือเพียงหนึ่งแปลง และได้มีการอุทธรณ์กรณีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) สำหรับการกำหนดเงินค่าทดแทน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวไว้ในอัตราตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยื่นราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มและชดเชยค่าเสียหายกรณีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงหรือให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต้องชำระเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าก่อนการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แปลงตั้งอยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน มีลักษณะรูปร่างแปลงรวมกันใกล้เคียงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีด้านหนึ่งติดถนนสาธารณะมีเนื้อที่รวม ๔ ไร่ ๘๑ ตารางวา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีศักยภาพในการพัฒนา